

福建省工商行政管理局 福建省国家税务局 文件 福建省地方税务局

闽工商企监〔2016〕189号

关于印发《清理长期停业未经营企业工作 实施方案》的通知

各市、县（区）工商局（市场监督管理局）、国家税务局、地方税务局，平潭综合实验区市场监督管理局、国家税务局、地方税务局：

根据《国家工商总局、税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》（工商企监字〔2016〕97号，附后）精神，福建省工商局、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合制定了《清理长期停业未经营企业工作实施方案》，现印发给你们，请

结合本地实际，抓好贯彻落实。工作中遇到的情况和问题，请及时报告。

联系人：省工商局企业监督管理处联系人：高南华、徐志铭、林忠辉；电话：0591—63097626 、63097630、63097629。

省国税局征管处联系人：刘斌；电话：0591---87098736

省地税局征管处联系人：闵科；电话：0591---87767381



2016年8月19日

（此件予以主动公开）

清理长期停业未经营企业工作实施方案

根据《国家工商行政管理总局、国家税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》（工商企监字〔2016〕97号）要求，为切实有效地推进清理工作，制定以下实施方案。

一、统一思想认识 明确工作目标

开展清理长期停业未经营企业工作是为落实“宽进严管”工作的要求，维护良好市场秩序，督促企业依法纳税、依法履行法定年报公示义务，是推动企业违法强制退出机制的有益探索。通过清理工作，唤醒一批、规范一批、吊销一批未按规定依法申报纳税、年报企业，引导、宣传、规范、促进企业守法经营，净化市场环境。各级工商（市场）监督管理部门（以下统称工商部门）、国家税务局、地方税务局（国家税务局、地方税务局，以下简称税务部门）要强化信息共享，加强沟通协调，及时向当地政府请示、报告，在政府的领导下，认真有效开展清理工作。

二、清理工作对象

连续两个年度以上（2013-2014）未依法报送年度报告且未进行纳税申报的企业。

三、清理工作职责分工

（一）工商部门的职责：

- 1、负责归集、核查连续两年以上未申报年报企业名单，报送

同级税务部门（企业名单应包括：企业名称、注册号、法定代表人、住所）；

2、负责核查税务部门提请吊销营业执照的企业名单，依法吊销企业营业执照。

（二）税务部门的职责：

1、负责归集不办理税务登记的企业名单，报送同级工商部门（企业名单应包括以下内容：纳税人识别号、企业名称、法定代表人、住所）；

2、对于不办理税务登记的企业，责令限期改正；逾期不改正的，经税务机关提请，由工商行政管理机关吊销其营业执照。

四、清理方式与步骤

（一）摸清底数、报送信息、核实情况（9月）

1、各级工商部门对连续两个年度未报送年报的企业进行认真梳理、核对后，在工商红盾网发布公告；8月30日前将梳理核对后连续两个年度未报送年报的企业名单抄送同级税务部门。无对应同级税务登记机关的报上一级工商登记机关，由上一级工商登记机关报送同级税务部门。（抄送以公函形式发送，名单数据可用电子版形式作为附件传送，下同）。

2、各级税务部门接收工商部门抄送的名单后，与企业申报纳税信息进行核对，梳理出不办理税务登记的企业名单，9月30日前对不办理税务登记的企业发出责令整改通知书。

（二）提请吊销、接收核查阶段（10至11月）

1、各级税务部门对逾期不改正的企业（不办理税务登记的企业），依法提请工商行部门吊销其营业执照。在10月31日前，各级税务部门将提请吊销企业营业执照的法律文书（名单）发送同级工商部门接收（税务登记机关无同级对应工商部门的，报上一级税务登记机关，上一级税务登记机关发送同级工商部门）。

2、各级工商部门接收后，对被提请吊销企业营业执照的法律文书（名单）进行分解。属本级登记的企业，直接依法处理。不属本级登记的企业或工商登记机关跨地区的，转上一级工商部门，上级工商部门负责逐级转发至相应工商部门依法处理。

3、各级工商部门对分解后收到的税务机关提请吊销企业营业执照的法律文书（名单）后要进行分类造册，并及时函告来文税务登记机关。

4、从11月开始，各级工商部门对税务部门提请吊销企业营业执照的企业，要先行立案前调查。一是对住所或经营场所进行实地检查，对于通过登记的住所或经营场所能够重新取得联系的企业，督促其履行法定义务，补报年报，补办纳税申报；二是对存在已办理清算备案或已进入破产程序等情形的，可不予以立案处理。

对于公司、个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上，工商部门依照《公司法》第二百一十一条、《个人独资企业法》第三十六条规定依法吊销其营业执照。

5、对税务机关提请吊销企业营业执照的法律文书（名单）立案处理结案后，要将涉案企业处理结果（行政处罚决定起 20 日内）及时抄送来文税务登记机关。

（三）清理工作后期阶段

各级工商部门和税务部门在清理工作后期，要认真总结、注重收集整理清理工作中形成的经验、出现的问题。积极探索工商部门的经营异常名录库与税务部门的非正常户管理工作进行衔接的有效途径；探索通过国家企业信用信息公示系统（福建）、网络专线、电子政务平台，加强工商、税务等多部门联动机制的有效快捷方式；为推动企业违法强制退出机制的建立，落实“宽进严管”的运用、维护良好市场秩序、明年进一步深入开展清理工作提供相关的实践经验、资料和数据。各设区市工商、税务部门于 2017 年 1 月 15 日前，各自将开展清理长期停业未经营企业工作情况报送省工商、税务部门。

四、严格程序 依法处理

各级工商部门、税务部门要强化协调，完善衔接，积极稳妥有序、依法依规开展清理工作。工商部门要严格依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》（工商总局令第 28 号）、《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》（工商总局令第 29 号）的要求执行。税务部门在清理工作中要注重责令限期改正通知书、提请吊销企业营业执照的法定程序，确保程序合法。

（一）对被列入清理范围的企业由各级工商部门、税务部门进

行提示性公告，警示其违法后果。

（二）对税务部门依照《税收征收管理法》第六十条规定，依法提请工商部门吊销其营业执照的企业，由各级工商部门行政执法办案机构依法立案处理。

五、精心组织 加强宣传

各级工商部门、税务部门要精心组织，加强宣传。在开展清理工作前，向当地党委、政府汇报，在当地党委政府的领导下，扎实有效地开展清理工作。各级工商部门和税务部门要通过各种媒体、多种方式开展广泛的宣传教育活动，督促一批企业补报年度报告、办理企业工商、税务登记事项，促进、引导企业守法经营，承担应尽的社会责任。争取社会各界更多理解和支持，强化社会监督，净化市场环境。

附件：工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知（工商企监字〔2016〕97号）

国家工商行政管理总局 国家税务局 文件

工商企监字〔2016〕97号

工商总局 税务总局关于清理 长期停业未经营企业工作有关问题的通知

各省、自治区、直辖市工商行政管理局(市场监督管理部门),国家税务局、地方税务局:

长期停业未经营企业过多,挤占了社会资源,增加了行政成本,导致企业数据失真,不利于政府掌握地方经济实际情况,影响政府客观科学决策。为深化商事制度改革,落实“宽进严管”工作要求,维护良好市场秩序,加快建立“僵尸企业”强制退出机制,督促企业履行法定义务,工商总局、税务总局决定在全国范围内清理长期停业未经营企业,要通过清理工作,唤醒一批,规范一批,吊销一批,引导企业守法诚信经营,净化市场环境。现就有关事项

通知如下：

一、清理工作的对象和方式

清理工作的对象是连续两个年度未依法报送年度报告且未进行纳税申报的企业。

清理的方式包括督促补报年度报告、纳税申报、变更企业登记事项、吊销营业执照等。

二、清理工作的要求

(一)确定对象,认真核查。

各级工商、市场监管部门(以下简称工商部门)要对连续两个年度未年报企业进行认真梳理,摸清底数,通过发布通知公告、到登记的住所或经营场所现场检查等方式,逐一核实情况,依法开展清理工作。工商部门将连续两年未年报企业信息送税务部门,税务部门将连续两年未报税企业信息送工商部门。

(二)区分情况,分类处置。

对于被列入清理范围的企业,在核实情况的基础上,分类规范处理:一是对于通过登记的住所或经营场所能够取得联系的企业,要督促其及时履行法定义务。二是清理对象存在已办理清算备案或已进入破产程序等情形的,可以从清理范围中剔除。三是对于长期未开展经营活动、经现场检查在其登记的住所或经营场所无法取得联系,且连续两年未报税的公司,工商部门依据《公司法》第二百一十一条规定依法吊销其营业执照。属于“三证合一、一照一码”改革前设立的企业,税务部门可以依据《税收征收管理法》第六十条规定依法提请工商部门吊销其营业执照。

(三)严格程序,规范操作。

各地要严格依法行政,积极稳妥有序地推进清理工作。根据实际情况,对被列入清理范围的企业进行提示性公告,警示相关违法后果。

对长期未开展经营活动的企业依法实施吊销营业执照行政处罚的,要严格按照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》(工商总局令第28号)、《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》(工商总局令第29号)的要求执行。证据方面,除了连续两年未报送年度报告、在登记的住所或经营场所无法取得联系的现场检查记录、连续两年未报税证明等必要证据外,还可以根据本地区实际情况,收集未更换新版营业执照、未办理工商联络员备案、未按规定缴纳社会保险、银行基本账户半年内未有资金流动记录等其他证据。

对长期未开展经营活动的企业依法实施吊销营业执照行政处罚的,相关法律文书可以直接在企业信用信息公示系统上公告送达,并在工商机关门户网站上公示。通过企业信用信息公示系统公告的,相关法律文书应在公示系统公告栏和企业名下同时公告。

(四)强化协同,完善衔接。

各地工商、税务部门应积极探索将工商部门的经营异常名录库管理与税务部门的非正常户管理工作进行衔接,通过网络专线、电子政务平台等多种方式,建立企业登记备案、股权变动、失联企业、未报税企业等信息交换机制。工商部门将税务机关提供的非正常户信息中符合列入经营异常名录条件的相关企业予以公示,税务部门通过工商部门提供的企业年报等相关信息查找系统内非正常状态但尚在经营的企业。

在吊销营业执照的行政处罚决定作出前,相关企业重新办理涉税事宜的,经税务部门通知,或者重新办理工商变更登记、年报事宜的,工商部门终止相应的行政处罚程序。

(五)统筹协调,加强宣传。

各地要深刻认识做好清理工作的重要意义,制定具体方案,精心组织,周密实施。要注重加强业务培训工作,确保清理工作公平规范开展。要建立有效的宣传工作机制,通过多种方式加大对社会公众的宣传力度,争取社会各界更多的理解和支持,引导企业承担责任,强化社会监督。

有关问题和清理情况要及时书面报送工商总局企业监管局和税务总局征管科技司。

联系人:工商总局企业监管局 雷光程 段磊

电 话:010-88652428 68019181

税务总局征管科技司 赖先云 王涛

电 话:010-63417817 63417883



国家工商行政管理总局办公厅

2016年5月30日印发
